P U T U S A N

Nomor 1122/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: **EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA;**
Tempat Lahir	: Hamparan Perak ;
Umur / Tgl. Lahir	: 41 Tahun / 27 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Aspol HM Joni Blok L No. 9 Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang Parkir ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh BUHA P. SIBURIAN, S.H., LASMA SINAMBELA, S.H., dan HARDIAN MAULANA PUTRA, S.H., Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, yang beralamat kantor di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1122/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1122/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requsitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hokum, memiliki, menyimpan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA** berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

• Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa M EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** bermohon agar dijatuhi hukuman yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula Penasihat Hukum **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 4 Juni 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM-357/Eoh.2/05/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA pada Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 , bertempat di di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 12 April 2023, saksi DAVID H. E. MANULLANG, saksi EDY GUNAWAN (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hokum Polrestabes Medan khususnya Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan dan mendapat informasi tersebut saksi –saksi melakukan penyelidlikan dan kemudian ketika berada di tempat yang dimaksudkan tersebut saksi-saksi melaukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa **EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA** tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bawah tanah dekat kaki EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat narkotika tersebut dari seorang bernama panggilan ALDI (DPO) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /2385/ NNF /V / 2023, 02 Mei 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA pada Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2023, bertempat di di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 12 April 2023, saksi DAVID H. E. MANULLANG, saksi EDY GUNAWAN (masing-masing merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polrestabes Medan khususnya Jalan suka cita Kelurahan titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kotamadya Medan dan mendapat informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut saksi –saksi melakukan penyelidlikan dan kemudian ketika berada di tempat yang dimaksudkan tersebut saksi-saksi melaukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan sabu-sabu kepada terdakwa **EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA** tersebut.

- Bahwa ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berupa 2 (dua) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari bawah tanah dekat kaki EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat narkotika tersebut dari seorang bernama panggilan ALDI (DPO) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /2385/ NNF/V/2023, 02 Mei 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan yakni :

1. **Saksi DAVID HENDRA MANULLANG**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Edi Gunawan langsung menuju ke alamat tersebut yang menurut informasi bahwa ada seorang perempuan yang bernama Eva Sri Wahyuni Nasution Als. Eva (Terdakwa) diduga menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tanah dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aldi (DPO). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi EDI GUNAWAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi David Hendra Manullang langsung menuju ke alamat tersebut yang menurut informasi bahwa ada seorang perempuan yang bernama Eva Sri Wahyuni Nasution Als. Eva (Terdakwa) diduga menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tanah dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aldi (DPO). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan dengan tujuan untuk menemui saudara Terdakwa yang bernama Dikot. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan Dikot tersebut. Pada saat itu tiba – tiba 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak dikenal datang menghampiri Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000 (Seratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa pergi menemui Aldi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan Aldi (DPO) memberikan 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung menemui pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tanah dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aldi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB yang dibeli sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /2385/ NNF/V/2023, 02 Mei 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** ditangkap oleh **Saksi David Hendra Manullang** dan **Saksi Edi Gunawan** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung menuju ke alamat tersebut yang menurut informasi bahwa ada seorang perempuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bernama Eva Sri Wahyuni Nasution Als. Eva (Terdakwa) diduga menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tanah dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aldi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB yang dibeli sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /2385/NNF /V / 2023, 02 Mei 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,bahwa benar **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan tertanggal 4 Juni 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM-357/Eoh.2/05/2023, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan sifat dari melawan hukum kesalahan Terdakwa oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena itu Majelis Hakim menganggap Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak berhak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap di persidangan bahwa benar **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** ditangkap oleh **Saksi David Hendra Manullang** dan **Saksi Edi Gunawan** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung menuju ke alamat tersebut yang menurut informasi bahwa ada seorang perempuan yang bernama Eva Sri Wahyuni Nasution Als. Eva (Terdakwa) diduga menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba dilokasi tersebut, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) dan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sehingga ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tanah dekat kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aldi (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.50 WIB yang dibeli sebanyak 2 (Dua) paket seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi David Hendra Manullang dan Saksi Edi Gunawan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : /2385 /NNF/V/2023, 02 Mei 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als EVA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan / dipergunakan secara bebas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab tas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA**, maka perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EVA SRI WAHYUNI NASUTION Als. EVA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaraan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami Ahmad Sumardi, SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irwandi Purba, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan Video Conference;-

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi,SH,MH	Ahmad Sumardi, SH,M.Hum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. Nazir,SH,MH

Panitera pengganti,

Irwandi Purba, SH,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)